Reserva do plenário

sexta-feira, 2 de outubro de 2026 06:23

1. **Natureza do Conflito (Revogação x Inconstitucionalidade):** A Lei Federal nº X é de **1987**, ou seja, anterior à Constituição de 1988 e, consequentemente, anterior à Emenda Constitucional nº W/2020. No direito brasileiro, o STF adota a teoria de que o conflito entre uma lei anterior e uma nova norma constitucional (seja a Constituição originária ou uma Emenda) resolve-se pelo critério da **revogação (não recepção)**, e não pela declaração de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade pressupõe que a lei nasceu viciada (lei posterior à Constituição); já a não recepção pressupõe que a lei era válida e tornou-se incompatível (lei anterior x nova Constituição).
2. **Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97 da CRFB/88 e Súmula Vinculante nº 10):** A regra geral é que os órgãos fracionários (Câmaras, Turmas) não podem declarar a inconstitucionalidade de leis; devem submeter a questão ao Plenário ou Órgão Especial (o procedimento descrito na alternativa A). **Contudo**, o STF possui entendimento consolidado de que a **Cláusula de Reserva de Plenário não se aplica aos casos de não recepção (revogação)**.
   Precedente: "A incompatibilidade vertical superveniente de normas infraconstitucionais frente à Constituição traduz hipótese de revogação, e não de inconstitucionalidade." Sendo caso de revogação, o juiz ou o órgão fracionário pode declarar o afastamento da norma por conta própria, sem a necessidade de acionar o Plenário